

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

A los folios 438, 439, 440 y 441: téngase por evacuado el traslado conferido a folio 437.

A los folios 442 y 443: téngase presente.

Se resuelve lo pendiente del folio 436: **a lo principal**, estese a lo que se resuelve a continuación.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, a folio 19 del cuaderno principal, cuya copia consta a folio 2 de este cuaderno, se concedió la medida cautelar solicitada por Dlocal Chile SpA en los siguientes términos: “atendido lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Ley N° 211 y que (i) se han acompañado antecedentes que constituyen a lo menos presunción grave del derecho que se reclama; y (ii) es necesario decretar la medida cautelar solicitada para impedir los eventuales efectos negativos de la conducta y resguardar el interés común, (...) se ordena a Mastercard International Incorporated (“**Mastercard**”), Transbank S.A. (“**Transbank**”) y Iswitch S.A. (“**Klap**”), continuar proveyendo, en las actuales condiciones, los servicios necesarios para que Dlocal Chile S.A. (“**Dlocal**”) pueda seguir prestando el servicio denominado por Mastercard como “subadquirencia transfronteriza”. Paralelamente, se decretaron medidas cautelares análogas en favor de Paygol SpA (actualmente PayRetailers SpA), Payu Chile S.A. y PPRO Chile SpA, en los expedientes que fueron acumulados a estos autos;

Segundo: Que, por resolución de folio 18, se dio lugar a la solicitud de Mastercard y se accedió a designar uno o más peritos con el objeto de elaborar un informe que permita al Tribunal establecer si se verifican las condiciones necesarias para mantener las medidas cautelares decretadas en autos;

Tercero: Que, por resolución de folio 57, se decretó que el objeto de dicho informe sería “estimar el impacto que tendría en las utilidades de cada una de las demandantes, la implementación de las tarifas de transacciones transfronterizas correspondientes al programa PIFO de Mastercard. Esto, considerando la estructura societaria de cada demandante y sus empresas relacionadas, para efectos de imputar los ingresos y costos según corresponda, distinguiendo las distintas actividades que comprende la subadquirencia transfronteriza.”

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Asimismo, se designó al perito Fernando Renelmo Zamora González para realizar el encargo.

Por otra parte, a folio 119 se designó a Gabriel Bitrán Dicowsky como perito adjunto a solicitud de Mastercard.

Las versiones públicas definitivas de ambos informes se encuentran incorporadas al proceso a folios 432 y 433 respectivamente (en adelante **“Informe Zamora”** e **“Informe Bitrán”**);

Cuarto: Que, paralelamente, a solicitud de Mastercard, a folio 201 se alzó la medida cautelar salvo en lo referido a los costos de marca y las tasas de intercambio, las que deberían continuar en las condiciones vigentes a la fecha en que se decretó la medida;

Quinto: Que, a folio 436, Mastercard solicitó el alzamiento de las medidas cautelares, fundada en que: (i) las conclusiones de los informes periciales demuestran que las medidas cautelares no se encuentran justificadas; (ii) dichas medidas generan un grave desequilibrio competitivo en el mercado; y (iii) los requisitos de alzamiento de las medidas cautelares establecidos por el Tribunal en el caso de VISA en la causa rol C N° 444-22 se cumplen plenamente en este caso;

Sexto: Que a folios 438, 439, 440 y 441 las demandantes evacuaron el traslado conferido por el Tribunal a folio 437, oponiéndose a la solicitud de alzamiento, en síntesis, por los siguientes motivos: (i) aún subsistiría el riesgo de exclusión del mercado por la aplicación de las tarifas del programa PIFO; (ii) dichas tarifas no estarían justificadas y serían abusivas; (iii) los informes periciales confirmarían que la aplicación de dichas tarifas implicaría un aumento sustantivo en sus costos; y (iv) el escenario en que se alzaron las medidas cautelares en la causa rol C N° 444-22 no es equivalente al del caso de autos;

Séptimo: Que, cabe recordar que, tal como ha resuelto este Tribunal con anterioridad, los requisitos generales de procedencia de las medidas cautelares son: (i) el peligro de daño que podría derivar de la demora en la dictación de la sentencia que resuelve el asunto; y (ii) la apariencia de buen derecho del demandante (ver resolución de 31 de diciembre de 2024 en la causa rol C N° 518-24, folio 4 del cuaderno de medida cautelar, c. 2º). En esta sede, por su parte, los incisos primero y segundo del artículo 25 del Decreto Ley N° 211, exigen que (i) las medidas sean necesarias para impedir los efectos negativos de las conductas

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

sometidas al conocimiento del Tribunal y resguardar el interés común; y (ii) el requirente acompañe antecedentes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama o de los hechos denunciados. En consecuencia, si uno de dichos requisitos no se satisface, la medida cautelar resulta improcedente.

Adicionalmente, la disposición legal establece que las medidas decretadas serán esencialmente provisionales y pueden ser modificadas o dejarse sin efecto en cualquier estado de la causa.

Octavo: Que, atendido lo anterior, para evaluar el alzamiento solicitado por Mastercard debe analizarse si, con los antecedentes que constan actualmente en el expediente, se mantienen las conclusiones del Tribunal respecto del cumplimiento de los requisitos de procedencia de las medidas cautelares otorgadas;

Noveno: Que, a estos efectos, cabe referirse al análisis realizado en los informes periciales decretados en autos, con el objeto de evaluar el impacto que tendría la implementación de las tarifas PIFO en las utilidades de las demandantes, considerando sus respectivas estructuras societarias. Lo anterior, en el entendido que dicho impacto, y el subsecuente riesgo de exclusión del mercado, es lo que justificó la conclusión del Tribunal respecto del peligro en la demora que hacía procedente la medida.

En ese sentido, los informes han dado cuenta detalladamente de las relaciones entre las demandantes y sus respectivas empresas relacionadas (véase Informe Zamora pp. 48-63 e Informe Bitrán p. 19). Estos antecedentes no fueron controvertidos por las demandantes.

Dichos antecedentes permiten concluir que la implementación del alza de tarifas en virtud del programa PIFO no genera un riesgo inminente para las demandantes de ser excluidas del mercado de subadquirencia transfronteriza, toda vez que su estructura societaria y las relaciones contractuales y financieras entre empresas relacionadas les permitirían afrontar un alza de tarifas como la señalada sin generar una inviabilidad económica que conlleve el cese de sus operaciones.

En particular, el Informe Zamora concluye que “[l]os contratos vigentes de las demandantes con sus empresas relacionadas regulan estrictamente el resultado financiero de las filiales en Chile (...). Por lo tanto, las sensibilizaciones que aplican el 100% del incremento tarifario PIFO a la filial local no reflejan la verdadera

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

estructura de los acuerdos vigentes. En la práctica, la filial no absorbe estos costos; el impacto económico real recae sobre la empresa mandante, que es la beneficiaria final de los fondos recaudados y quien controla la estructura tarifaria” (Informe Zamora, p. 113).

En este mismo orden de ideas, el Informe Bitrán enfatiza que “los PSP demandantes forman parte de estructuras de holding internacionales, con control societario, gestión centralizada y dependencia económica de sus matrices”, y que “[e]l análisis de la unidad económica relevante y de los mecanismos de remuneración y definiciones corporativas vigentes confirma que el costo asociado al programa PIFO no tiene un impacto económico en las demandantes, por cuanto está radicado estructuralmente aguas arriba. Las demandantes operan bajo esquemas de asignación de márgenes (e.g. cost-plus o Residual Revenue Split) que, por diseño, trasladan automáticamente el impacto del alza de costos hacia la matriz” (Informe Bitrán, p. 8).

Décimo: Que, con independencia de la decisión acerca del fondo del asunto, los antecedentes referidos en el considerando precedente inciden directamente en la ponderación del riesgo de peligro en la demora que justificó el otorgamiento de la medida. En ese sentido, este Tribunal estima que el hecho de que las estructuras societarias de las demandantes les permitan transferir el aumento de costos a sus matrices desvirtúa los argumentos esgrimidos por las demandantes relativos al riesgo de su exclusión del mercado en el periodo que resta hasta la conclusión del proceso; y

Undécimo: Que, en consecuencia, atendido que no se cumple con el requisito de que la medida sea actualmente necesaria para impedir los efectos negativos de la conducta y para resguardar el interés común, no resulta necesario ahondar en el análisis de los restantes argumentos esgrimidos por la demandada para justificar su solicitud de alzamiento, y las respectivas defensas de las demandantes;

Se resuelve alzar completamente las medidas cautelares decretadas en autos.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 451-22. Cuaderno incidental de medida cautelar.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente, y que el Ministro Pablo García González no firma, por no contar con medios electrónicos para ello.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Rafael Pastor Besoaín. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



986AFE7-767E-40AB-A552-B9B9DF340631

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.